

Aktennotiz betr. erste Abklärungen bei F, Nachbarin von Schröder Sandy, wohnhaft Z, Hauptstrasse 80 vom 17. Mai 2019, 02.10 Uhr

Nach mündlich erfolgter Rechtsbelehrung gab F, Nachbarin der Beschuldigten Schröder Sandy, gegenüber dem Unterzeichnenden sinngemäss folgendes an:

Sie sei den ganzen Abend zu Hause gewesen. Sie sei Lehrerin und habe Aufsätze korrigieren müssen. Schröder Sandy wohne in der Wohnung oberhalb. Sie habe zwar gehört, dass mehrere Leute zu Besuch gewesen seien. Sonst sei ihr aber nichts aufgefallen. Es sei alles normal gewesen, so wie es eben sei, wenn man Besuch habe und sich unterhalte. Sie sei dann gegen 22.30 Uhr zu Bett gegangen. Um ca. 01.15 Uhr sei sie erwacht, weil sie plötzlich laute Stimmen aus der oberen Wohnung gehört habe. Sie habe vor allem Schröder Sandy schreien gehört. Es habe sich so angehört, als sei sie sehr aufgebracht, fast schon wütend gewesen. Sie habe gehört, wie jemand die Wohnungstüre aufgemacht habe und gedacht, die Personen würden die Wohnung nun verlassen. Die Türe sei dann aber wieder zugegangen und niemand sei die Treppe hinuntergekommen. Das sei etwa um 01.35 Uhr gewesen. Sie habe dann die Polizei alarmiert. Es sei ihr dann mitgeteilt worden, dass die Polizei bereits unterwegs sei. Das sei das erste Mal gewesen, dass sie so etwas erlebt habe, Schröder Sandy sei sonst eine ruhige Nachbarin, die ihr auch schon den Briefkasten geleert habe, wenn sie in den Ferien sei.

17. Mai 2019

Kpl I

Kantonspolizei X

Geschäfts-Nr: 2019.123.456

Leibesvisitation: Polizistin H

Effektenkontrolle: Grf N

Rapport von
Dienststelle
DatumGfr N
Polizeiposten E (Sicherheitspolizei)
17. Mai 2019**Betrifft****Vorläufige Festnahme**
Art. 217 StPO**Ort der vorläufigen Festnahme**

Hauptstrasse 80, Z, vor der Wohnung

Zeit der vorläufigen Festnahme

Mittwoch, 17. Mai 2019, 07.44 Uhr

PersonalienGeburtsdatum
Heimatort
Ausländerstatus
Name des Vaters
Name der Mutter
Zivilstand
Beruf
Privatadresse**Schröder Sandy**

Geschlecht w

23.10.1990
Dortmund, Deutschland
C Niederlassungsbewilligung
Schröder Horst
Schmitt Bianca
ledig
Versicherungskauffrau
Hauptstrasse 80, Z (Kanton X)**Grund der vorläufigen Festnahme**

Die festgenommene Person wurde bei der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens auf frischer Tat ertappt, unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen oder sie ist zur Verhaftung ausgeschrieben (Art. 217 Abs. 1 lit. a und b StPO).

Sachverhalt

In den frühen Morgenstunden des 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, kam es an der Hauptstrasse 80 in Z zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Schröder Sandy und Stainkogler Sebbi. Gemäss der weiter anwesenden Person vor Ort, Wagner Mirco, griff Schröder Sandy mit einem Schirm Stainkogler Sebbi an, worauf dieser mit unbestimmten Verletzungen durch den ausgerückten Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht wurde.

Nach der Festnahme wurde Schröder Sandy durch Pol H, Kpl I und Schreibendem, alle Sipo Kapo X, zum Hauptgebäude der Kripo transportiert. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kripo Kapo X.

Orientiert:

- 01.50 Uhr: Pikett-Offizier O
- 01.54 Uhr: Kripokader-Pikett F
- 02.58 Uhr: Pikett-Staatsanwältin S

Haftort: Kantonsgefängnis X

Ablauf der Intervention:

Für den Transport zum Kantonsgefängnis X wurden Schröder Sandy Handschellen angelegt.
Sie verhielt sich während der ganzen Zeit anständig und kooperativ.

Kantonspolizei X
Polizeiposten E



Rapport von
Dienststelle
Datum

Gfr N
Polizeiposten E (Sicherheitspolizei)
17. Mai 2019

Betrifft**Effektenverzeichnis**

Bei der Sicherstellung
anwesende Personen

Pol H, Kpl I, Gfr N

Betroffene Person

Geburtsdatum
Heimatort
Ausländerstatus
Name des Vaters
Name der Mutter
Zivilstand
Beruf
Privatadresse

Schröder Sandy
23.10.1990
Dortmund, Deutschland
C Niederlassungsbewilligung
Schröder Horst
Schmitt Bianca
ledig
Versicherungskauffrau
Hauptstrasse 80, Z (Kanton X)

Geschlecht w

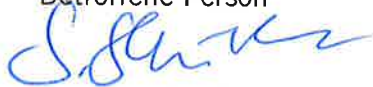
Nr.	Gegenstandsbezeichnung (Marke/Typ, Nr./Grösse etc)	Inhaber
001	Ledergurt, braun	betroffene Person
002	2x Schlüssel mit grünem Plüsch- anhänger, Marke XYZ	
003	1 Halskette, rote Plastikperlen, Marke unbekannt	betroffene Person
004	1 Nasenpiercing, Stecker, silber	betroffene Person
005	CHF 21.75 in bar	betroffene Person

Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit dieses Verzeichnisses.

Ort/Datum, Zeit

E, 17. Mai 2019, 08.47 Uhr

Betroffene Person



Schröder Sandy

Ort/Datum, Zeit

E, 17. Mai 2019, 08.50 Uhr



Pol. Sachbearbeiter Anwesende Personen

Kantonspolizei X

Geschäfts-Nr: 2019.123.456

Einvernommen durch
Dienststelle
Ort der Einvernahme

Wm P
Kripo Kapo X
17. Mai 2019, 09.25 Uhr

Betrifft

Polizeiliche Eröffnung der Festnahme
Art. 219 Abs. 1 StPO

Es erscheint aus der Polizeihaft / aus der vorläufigen Festnahme zugeführt und erklärt auf Befragen als beschuldigte Person

Beschuldigt**Schröder Sandy**

Geschlecht w

Geburtsdatum

23.10.1990

Heimatort

Dortmund, Deutschland

Ausländerstatus

C Niederlassungsbewilligung

Name des Vaters

Schröder Horst

Name der Mutter

Schmitt Bianca

Zivilstand

ledig

Beruf

Versicherungskauffrau

Privatadresse

Hauptstrasse 80, Z (Kanton X)

Mobiltelefon

075 / 123 45 67

Frage 1

Benötigen Sie eine Übersetzung

Nein.

Rechtsbelehrung**Frage 2**

Sie wurden festgenommen, weil Sie verdächtigt werden, eine Körperverletzung begangen zu haben. Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern. Sie sind berechtigt, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Protokoll betreffend Festnahmemodalitäten**Frage 3**

Leiden Sie gegenwärtig an einer Krankheit?

Nein.

Frage 4

Waren Sie in letzter Zeit regelmässig in ärztlicher Behandlung?

Nein.

Frage 5

Benötigen Sie zurzeit Medikamente?

Nein.

Frage 6

Möchten Sie, dass wir Personen über Ihre Festnahme informieren, Angehörige, Arbeitgeber, konsularische Vertreter und/oder weitere?

Ja. Meine Mutter. Sie wohnt in Dortmund. Die Telefonnummer ist 0049 56 78 90 111. Sonst niemanden. Ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber weiss, dass ich hier bin.

Frage 7

Üben sie Obhut über Personen aus, welche durch Ihre Festnahme während den nächsten 24 Stunden in eine Notlage geraten würden?

Nein.

Frage 8

Müssen Sie in den nächsten 24 Stunden wichtige Handlungen vornehmen, deren Unterlassen bei Ihnen oder bei Drittpersonen oder Tieren einen nicht wieder gut zu machenden Nachteil mit sich bringt?

Nein.

Abschluss**Frage 9**

Wir werden unverzüglich die Staatsanwaltschaft über Ihre Festnahme orientieren. Sie werden spätestens nach 24 Stunden von uns entlassen oder der Staatsanwaltschaft zugeführt. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Frage 10

Sie erhalten das Merkblatt für Festgenommene. Haben Sie Fragen dazu?

Nein.

Frage 11

Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubringen?

Nein.

Ende der Einvernahme

17. Mai 2019, 09.40 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt


Schröder Sandy

Einvernehmender Polizeiangehöriger



Wm P, Kripo Kapo X

Merklblatt für Festgenommene

Dieses Merklblatt orientiert Sie über Ihre Rechte und Pflichten als inhaftierte Person in einem Strafverfahren.

Prozessuale Rechte

1. Sie haben Anspruch darauf, dass man Sie unverzüglich über den gegen Sie bestehenden Tatverdacht und die Gründe der Festnahme informiert.
2. Sie sind nicht zur Aussage verpflichtet und müssen sich nicht selbst belasten.
3. Sollten Sie sich mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft aus sprachlichen Gründen nicht verständigen können, wird eine Übersetzerin oder ein Übersetzer beigezogen.
4. Sie können jederzeit eine in der Schweiz zum Anwaltsberuf zugelassene Person als Verteidigung beiziehen (Wahlverteidigung) und mit ihr ohne Aufsicht schriftlich und mündlich verkehren.

Benachrichtigung

5. Die zuständige Strafbehörde informiert Ihre Angehörigen über Ihre Inhaftierung, ausser Sie lehnen dies ab.
6. Auf Ihren Wunsch benachrichtigt die zuständige Strafbehörde Ihren Arbeitgeber oder die für Sie zuständige ausländische Vertretung in der Schweiz über Ihre Inhaftierung.
7. In allen Fällen kann von einer Benachrichtigung abgesehen werden, wenn der Untersuchungszweck es verbietet.

Vollzug der Haft

8. Kontakte zwischen Ihnen und anderen Personen bedürfen der Bewilligung der Staatsanwaltschaft. Besuche finden wenn nötig unter Aufsicht statt.
9. Die Staatsanwaltschaft kontrolliert die ein- und ausgehende Post mit Ausnahme der Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden.
10. Mit Ihrer Verteidigung können Sie frei und ohne inhaltliche Kontrolle verkehren. Bei Missbrauch kann dieser Verkehr mit Genehmigung des Zwangsmassnahmegerichts vorübergehend beschränkt werden.
11. Bei Fragen zum Gefängnisbetrieb wenden Sie sich an das Betreuungspersonal.

Rechtsmittel

12. Gegen Ihre Inhaftierung können Sie jederzeit eine schriftlich begründete Beschwerde bei der Beschwerdebehörde einreichen.
13. Beschwerden gegen Massnahmen oder gegen das Verhalten von Beamten und Angestellten, denen Ihre Unterbringung und Betreuung obliegt, sind innert zehn Tagen bei der zuständigen Behörde schriftlich einzureichen.

Kantonspolizei X

Geschäfts-Nr: 2019.123.456

Zuführung an die Staatsanwaltschaft

Art. 217 StPO

Beschuldigte Person: **SCHRÖDER** Sandy, geb. 23.10.1990, von Dortmund, Deutschland, wohnhaft Hauptstrasse 80, Z

Zuführung zu Händen: Staatsanwaltschaft des Kantons X, StA S

Verteidigung: ☒ Ja RA M
☐ Nein

Sprache: Deutsch

Verständigung: ☒ Übersetzung nicht erforderlich
☐ Übersetzung erforderlich

Festnahme am: Mittwoch, 17. Mai 2019, 07.44 Uhr

Haftort: Kantonsgefängnis X

Straftatbestand: Vers. schwere Körperverletzung, Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB

Haftgrund: ☒ Dringender Tatverdacht
☒ Fluchtgefahr
☒ Kollusionsgefahr
☐ Fortsetzungsgefahr
☐ Ausführungsgefahr
☐ mündlicher Vorführbefehl der STA
☐ schriftlicher Vorführbefehl der STA

Begründung: Sachverhalt:

In den frühen Morgenstunden des 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, kam es an der Hauptstrasse 80 in Z zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Schröder Sandy und Stainkogler Sebbi. Gemäss der weiter anwesenden Person vor Ort, Wagner Mirco, griff Schröder Sandy mit einem Schirm Stainkogler Sebbi an, worauf dieser mit unbestimmten Verletzungen durch den ausgerückten Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht wurde.

Erste Aussagen:

Schröder Sandy wurde am 17. Mai 2019 delegiert als beschuldigte Person befragt. Zusammengefasst gab sie an, sie, Wagner Mirco und Stainkogler Sebbi hätten den Abend zusammen bei ihr in der Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z verbracht und ein, zwei Bier getrunken. Sie hätten es lustig gehabt, bis die Stimmung

gekippt sei. Sie sei von Stainkogler Sebbi und Wagner Mirco beleidigt worden und habe sich verteidigen wollen. Sie habe sich wehren wollen und deshalb vor der Wohnung aus dem Schirmständer einen Schirm genommen. Sie sei damit auf Stainkogler Sebbi losgegangen. Richtig verletzen habe sie ihn nicht gewollt, sie wollte jedoch, dass er aufhöre sie zu beleidigen. Sie habe vielleicht fünf oder sechsmal Stichbewegungen in Richtung Stainkogler Sebbi gemacht. Danach habe sie die Wohnung verlassen, weil sie ihre Ruhe haben wollte und frische Luft gebraucht habe.

Wagner Mirco wurde am 17. Mai 2019, um 16.00 Uhr, delegiert als Auskunftsperson befragt und gab dabei zusammengefasst folgendes zu Protokoll: Schröder Sandy, Stainkogler Sebbi und er hätten sich so gegen 20.30 Uhr bei Schröder Sandy eingefunden. Sie hätten zuerst auf dem Balkon gesessen, seien gegen 22 Uhr dann aber nach drinnen gegangen und hätten sich dort im Wohnzimmer aufgehalten. Schröder Sandy habe sich von Stainkogler Sebbi verbal angegriffen gefühlt, als das Thema auf Liebesbeziehungen gewechselt habe. Sie sei vor die Wohnung gegangen, habe dort einen Schirm behändigt und habe mehrmals auf Wagner Mirco eingestochen. Denn Schirm habe sie danach von selbst fallen gelassen und habe die Wohnung im Schrittempo verlassen. Er kenne Schröder Sandy so nicht, sondern habe sie als eher ruhige Person kennengelernt.

Nach mündlich erfolgter Rechtsbelehrung gab F, Nachbarin der Beschuldigten Schröder Sandy, gegenüber einem ausgerückten Polizeifunktionär der Kapo X sinngemäss folgendes an:

Sie sei den ganzen Abend zu Hause gewesen. Sie sei Lehrerin und habe Aufsätze korrigieren müssen. Schröder Sandy wohne in der Wohnung oberhalb. Sie habe zwar gehört, dass mehrere Leute zu Besuch gewesen seien. Sonst sei ihr aber nichts aufgefallen. Es sei alles normal gewesen, so wie es eben sei, wenn man Besuch habe und sich unterhalte. Sie sei dann gegen 22.30 Uhr zu Bett gegangen. Um ca. 01.15 Uhr sei sie erwacht, weil sie plötzlich laute Stimmen aus der oberen Wohnung gehört habe. Sie habe vor allem Schröder Sandy schreien gehört. Es habe sich so angehört, als sei sie sehr aufgebracht, fast schon wütend gewesen. Sie habe gehört, wie jemand die Wohnungstüre aufgemacht habe und gedacht, die Personen würden die Wohnung nun verlassen. Die Türe sei dann aber wieder zugegangen und niemand sei die Treppe hinuntergekommen. Das sei etwa um 01.35 Uhr gewesen. Sie habe dann die Polizei alarmiert. Es sei ihr dann mitgeteilt worden, dass die Polizei bereits unterwegs sei. Das sei das erste Mal gewesen, dass sie so etwas erlebt habe, Schröder Sandy

sei sonst eine ruhige Nachbarin, die ihr auch schon den Briefkasten geleert habe, wenn sie in den Ferien sei.

Weitere angedachte Ermittlungen:

Der genaue Tatablauf muss geklärt werden.

Diesbezüglich gehen die Aussagen zwischen der Beschuldigten und der befragten Auskunftsperson, Wagner Mirco, auseinander. Im Vordergrund steht die Befragung des Opfers, Stainkogler Sebbi, welche neue Erkenntnisse bringen dürfte. Dieser konnte aufgrund der Hospitalisierung noch nicht zum Sachverhalt befragt werden.

Weiter muss geklärt werden, ob anhand der gesicherten Spuren und der erstellten Fotografien der Tatablauf rekonstruiert werden kann.

Weiterführende Ermittlungsansätze dürften sich aus der Spurensicherung und der noch offenen Befragung des Opfers ergeben.

Haftgründe:

Es besteht der dringende Tatverdacht gegen Schröder Sandy, wonach diese ihren Bekannten Stainkogler Sebbi mit der Metallspitze eines Schirms angegriffen und verletzt hat. Es ist zumindest von einer versuchten schweren Körperverletzung auszugehen. Dieser dringende Tatverdacht wird durch die Aussagen der Auskunftsperson (Wagner Mirco) wie auch durch die Aussagen der Beschuldigten untermauert. Durch ihr Verhalten hat die Beschuldigte offen gelegt, dass sie über ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial verfügt.

Es ist zu befürchten, dass Schröder Sandy versuchen wird, auf die Auskunftspersonen und auch das Opfer Einfluss zu nehmen. Es besteht dadurch die Gefahr, dass die weiteren Ermittlungen gefährdet werden.

17. Mai 2019, 19.30 Uhr

E

Wm E, Kripo Kapo SZ

Original an: StA S

Kopie an: Zentralendienst Kapo X

Einvernommen durch Wm P
Dienststelle Kripo Kapo X
Ort der Einvernahme Einvernahmebüro 1. OG, Hauptgebäude Kripo

Beginn der Einvernahme 17. Mai 2019, 13.30 Uhr

Betrifft **Delegierte Einvernahme beschuldigte Person**

Es erscheint aus der Polizeihaft / aus der vorläufigen Festnahme zugeführt und erklärt auf Befragen als beschuldigte Person

Beschuldigt	Schröder Sandy	Geschlecht	w
Geburtsdatum	23.10.1990		
Heimatort	Dortmund, Deutschland		
Ausländerstatus	C Niederlassungsbewilligung		
Name des Vaters	Schröder Horst		
Name der Mutter	Schmitt Bianca		
Zivilstand	ledig		
Beruf	Versicherungskauffrau		
Privatadresse	Hauptstrasse 80, Z (Kanton X)		

In Gegenwart von RA M, Verteidiger (Anwalt der ersten Stunde) von Schröder Sandy

Ton- und Bildaufnahmen

Die Anwesenden werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ton- und Bildaufnahmen innerhalb des Gebäudes nicht gestattet sind. Widerhandlungen können mit Ordnungsbusse bestraft werden. Unerlaubte Aufnahmen können beschlagnahmt werden.

Rechtsbelehrung

Frage 1

Sie werden im Strafverfahren betreffend versuchter schwerer Körperverletzung als beschuldigte Person einvernommen. Sie haben das Recht, Aussagen und die Mitwirkung im Verfahren zu verweigern. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Frage 2

Falls Sie mit Ihren Aussagen einen Nichtschuldigen einer Straftat beschuldigen, fälschlicherweise eine Straftat anzeigen oder jemanden der Strafverfolgung entziehen, machen Sie sich strafbar. Haben Sie das verstanden?

Visum 

Frage 3

Der von Ihnen gewünschte Anwalt M wurde aufgeboten und ist anwesend. Sie können eine amtliche Verteidigung beantragen. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Protokollnotiz: RA Müller stellt ein Gesuch um amtliche Verteidigung.

Frage 4

Die Staatsanwaltschaft des Kantons X hat ein Strafverfahren gegen Sie eröffnet. Konkret werden Sie der versuchten schweren Körperverletzung, begangen am Mittwoch, 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, an Ihrem Wohnort an der Hauptstrasse 80 in Z, Kanton X, zum Nachteil von Stainkogler Sebbi beschuldigt. Was sagen Sie dazu?

Ich weiss, worum es geht. Ich bin aber eigentlich das Opfer. Sebbi, Mirco und ich, wir hatten eigentlich einen schönen Abend. Wir waren gemütlich bei mir zu Hause und hatten es lustig. Am Schluss kam es zu einer unschönen Auseinandersetzung und da habe ich mich halt gewehrt.

Frage 5

Bitte schildern Sie mir, was heute Nacht bei Ihnen zu Hause genau passiert ist.

Eben, wir sassen bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Wir haben ein, zwei Bier getrunken, nicht mehr, da wir ja heute wieder hätten arbeiten müssen. Irgendwie ist es dann später geworden und dann ist die Situation halt irgendwie eskaliert. Mirco und Sebbi haben sich über mich lustig gemacht und mich auch beleidigt, sie haben mich als «Pussy» bezeichnet. Das muss ich mir einfach nicht gefallen lassen und da habe ich mich gewehrt. Sie haben mich dann auch ein bisschen festgehalten, aber nicht fest, sondern mehr so wie man das halt macht unter Kollegen. Irgendwann wurde es mir dann zu viel und ich stand auf und ging vor die Wohnung. Dort habe ich so einen Schirmständer mit mehreren Schirmen drin. Ich bin dann wieder zurück in die Wohnung und habe mich verteidigt. Ja. Und dann bin ich dann aus der Wohnung gegangen, weil ich meine Ruhe haben wollte und irgendwann ist dann die Polizei gekommen...

Protokollnotiz: Die Beschuldigte wirkt niedergeschlagen.

Frage 6

Wer war an diesem Abend alles dabei?

Ich, Sebbi Stainkogler und Mirco Wagner. Mirco und ich hatten mal was miteinander.

Frage 7

Können Sie mir noch einmal schildern, was passiert ist, nachdem Sie in die Wohnung zurückgekehrt sind?

Ja eben. Sie haben mich einfach persönlich angegriffen und sie haben einfach nicht aufgehört. Und ich habe Ihnen auch mehrmals gesagt, dass sie jetzt aufhören sollen und dass ich mir das nicht noch viel länger gefallen lasse. Sie haben dann immer weiter gelacht und

Visum 

gar nie richtig aufgehört. Es wurde eigentlich immer schlimmer...Dann habe ich mit dem Schirm...

Frage 8

Wer hat Sie wie genau angegriffen?

Es war vor allem Sebbi, dem hat es irgendwie einen Schalter umgelegt, der hat mich richtig fertig gemacht. Aber auch Mirco hat dann voll mitgemacht. [Auf Nachfrage] Sie haben mich einfach mit Worten angegriffen, nicht physisch oder so. Das mit dem Herumschubsen war vorher, aber mehr so kollegial.

Frage 9

Was haben Ihnen Mirco und Sebbi genau gesagt?

«Pussy» haben sie gesagt und sonst noch so Dinge halt. Sebbi hat auch gesagt, ich solle mich «verpissen» und er wolle mich nicht mehr sehen. Er war gar nicht mehr sich selbst. Er meinte, ich sei zu blöd, um selbst zu denken und er hat mich die ganze Zeit provoziert.

Frage 10

Was war der Auslöser für diesen verbalen Streit?

Irgendwie kippte die Stimmung plötzlich, als Sebbi so einen Kommentar machte wegen Mirco und mir damals und dass er es schon verstehen würde, wenn Mirco nicht mit so einer wie mir zusammen sein wolle. Und dann eskalierte die Situation....

Frage 11

Was haben Sie mit dem Schirm gemacht, nachdem Sie in die Wohnung zurückgekehrt sind?

Ja, ich glaube, ich habe mich mit dem Schirm verteidigt... Es kann sein, dass ich Sebbi getroffen habe, aber es ging alles so schnell, es war aus einem Reflex heraus, ich wollte einfach, dass er aufhört mich die ganze Zeit zu beleidigen. Und dann...

Frage 12

Und dann was?

Es kann sein, dass ich ihn getroffen habe. Aber ich wollte das nicht.

Frage 13

Wo haben Sie Sebbi getroffen?

Es ging alles so schnell...Plötzlich... Es war Blut am Tisch, ich weiss auch nicht... Ich habe mit dem Schirm einfach auf ihn geschlagen. Ich wollte einfach, dass es aufhört. Aber ich wollte nicht, dass es so weit kommt... Es sind ja beide grösser und stärker als ich und so ist das dann einfach passiert.

Frage 14

Können Sie mir sagen, wie Sie den Schirm gehalten haben?

[Die Beschuldigte überlegt] Mit der rechten Hand.

Frage 15

Welche Bewegungen haben Sie mit dem Schirm gemacht?

Also so geschlagen habe ich ihn, von oben. Weil er sass ja auf der Couch und ich bin vor ihm gestanden. Und dann so von oben nach unten.

Frage 16

Ich gebe Ihnen diesen Schirm hier. Können Sie mir die Bewegungen vorführen?

Protokollnotiz: Der Beschuldigten wird ein Schirm ausgehändigt. Sie ergreift den Schirm mit der rechten Hand, und hält den Schirm in der Mitte. Der Daumen zeigt in Richtung Schirmgriff, die restlichen Finger umfassen den Schirm von oben. Sie hebt den Unterarm bis auf Kopfhöhe und senkt ihn dann wieder. Sie wiederholt diese Bewegung zweimal.

Frage 17

Wie oft haben Sie diese Bewegung ausgeführt?

Ich weiss es nicht. [überlegt] Vielleicht fünf oder sechsmal.

Frage 18

Sind Sie auf Sebbi zugegangen?

Eben, ich stand ja und er ist gesessen auf dem Sofa. Ich kam ja von draussen vom Gang wieder in die Wohnung.

Frage 19

Wie hat Sebbi reagiert?

Er hat schon versucht, sich zu schützen, er hat die Arme so nach oben genommen, aber er ist nicht aufgestanden oder so. Er blieb einfach auf dem Sofa.

Frage 20

Wieso haben Sie einen Schirm benutzt, um sich zur Wehr zu setzen?

Der Schirm hat vorne eine Eisenspitze. Deshalb dachte ich, ich könnte mich gut damit wehren, dass es auch nützt.

Frage 21

Was ging Ihnen im Moment, als Sie auf Sebbi losgegangen sind, durch den Kopf?

Ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Dass es schnell vorbei ist und dass er aufhört mit den blöden Bemerkungen wegen mir und Mirco. Er weiss ja gar nicht, wie das gewesen ist mit uns, weil er ja auch noch nicht so lange da ist und dann ist es einfach nicht richtig, wenn er sich so verhält. Er hat ja den Mirco erst getroffen, als es zwischen mir und Mirco schon vorbei war.

Frage 22

Was hat Mirco gemacht, als Sie auf Sebbi losgegangen sind?

Mirco? [überlegt] Ich glaube, er hat...Ich weiss es nicht...

Frage 23

Wollten Sie Sebbi verletzen?

Er sollte aufhören, mich zu beleidigen und blöd über mich zu reden. Es kann sein, dass ich ihn da getroffen habe... Aber es war auch so, dass er einfach hätte stoppen können, dann wäre das alles nicht passiert. Er meint immer, er sei der Grösste, aber das stimmt gar nicht. Ich hätte ihn ebenso gut beleidigen können, aber das habe ich ja nicht gemacht. Da muss er sich ja auch nicht denken, dass er immer solche Dinge sagen kann und dann nichts passiert.

Protokollnotiz: Die Beschuldigte wirkt aufgebracht.

Frage 24

Sie wirken aufgebracht. Brauchen Sie eine Pause?

Es geht schon...

Protokollnotiz: Die Einvernahme wird um 14.45 Uhr zwecks Pause unterbrochen und um 14.55 Uhr wieder aufgenommen.

Frage 25

Was haben Sie danach mit dem Schirm gemacht?

Ich habe ihn dagelassen. Ich brauchte ihn ja nicht, es war ja schönes Wetter draussen.

Frage 26

Sie sind dann aus der Wohnung gegangen und konnten um 07.44 Uhr vor dem Wohnblock von der Polizei festgenommen werden. Warum haben Sie die Wohnung verlassen?

Es war mir zu viel, ich brauchte Ruhe, ich musste abschalten, überlegen...

Frage 27

Was mussten Sie überlegen?

Einfach, die ganze Situation. Ich musste überlegen, wie es nun weitergeht.

Frage 28

Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?

Dazu sage ich nichts.

Frage 29

Warum sind Sie zur Wohnung zurückgekehrt?

Ich dachte «hoffentlich stirbt er nicht». Ich wollte mich versichern, wie es ihm geht. Irgendwann kam der Verstand zurück...

Frage 30

Haben Sie die Polizei alarmiert?

Nein. Ich weiss nicht, wer die Polizei angerufen hat. Als ich zurück kam, waren die Polizisten bereits da. Hat Mirco die Polizei angerufen?

Frage 31

Seit wann und woher kennen Sie Sebbi?

Sebbi ist eigentlich ein Kollege von Mirco. Ich kenne ihn wegen Mirco. Mirco und Sebbi spielen manchmal Hockey zusammen. Es ist kein Club oder so, mehr so einfach in der Freizeit...[Auf Nachfrage] Ich kenne Sebbi seit etwa einem halben Jahr oder so.

Frage 32

Wir kommen zum Schluss. Möchten Sie von sich aus noch etwas zur Sache ergänzen?

Nein.

Frage 33

Herr Verteidiger, haben Sie Ergänzungsfragen?

Nein, danke.

Zivilrechtliche Ansprüche**Frage 34**

Es wurden bisher keine Zivilforderungen geltend gemacht.

(Kenntnisnahme).

Abschluss**Frage 35**

Sie haben sich den Strafverfolgungsbehörden weiterhin zur Verfügung zu halten und allfällige Adressänderungen umgehend der Staatsanwaltschaft des Kantons X mitzuteilen. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Protokollnotiz: Das Protokoll wird durch zur Durchsicht vorgelegt. Die beschuldigte Person wird gebeten, das Protokoll zu unterschreiben.

Frage 36

Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubringen?

Nein.

Visum



Ende der Protokollierung:

17. Juli 2019, 15.12 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt



Sandy Schröder

Einvernehmender Polizeiangehöriger



Wm P

Einvernommen durch	Wm R
Dienststelle	Kripo Kapo X
Ort der Einvernahme	Einvernahmebüro 1. OG, Hauptgebäude Kripo

Beginn der Einvernahme	17. Mai 2019, 16.00 Uhr
------------------------	-------------------------

Betrifft	Delegierte Einvernahme Auskunftsperson
----------	---

Es erscheint auf mündliche Vorladung und erklärt auf Befragen als Auskunftsperson

Auskunftsperson	Wagner Mirco	Geschlecht	m
Geburtsdatum	15.02.1988		
Heimatort	Wien, Österreich		
Ausländerstatus	Aufenthaltsbewilligung B		
Name des Vaters	Wagner Rainer		
Name der Mutter	Maier Rosemarie		
Zivilstand	ledig		
Beruf	Maurer		
Privatadresse	Plattenweg 56, Z (Kanton X)		
In Gegenwart von	Schröder Sandy, beschuldigte Person RA M, Anwalt der ersten Stunde von Schröder Sandy		
Teilnahme verzichtet	Stainkogler Sebbi (befindet sich in Spitalpflege)		

Ton- und Bildaufnahmen

Die Anwesenden werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ton- und Bildaufnahmen innerhalb des Gebäudes nicht gestattet sind. Widerhandlungen können mit Ordnungsbussen bestraft werden. Unerlaubte Aufnahmen können beschlagnahmt werden.

Rechtsbelehrung

Frage 1

Sie werden im Strafverfahren gegen Schröder Sandy betreffend versuchter schwerer Körperverletzung als Auskunftsperson einvernommen. Sind Sie in der Lage, der Befragung zu folgen.

Ja, es geht schon.

Frage 2

Falls Sie mit Ihren Aussagen einen Nichtschuldigen einer Straftat beschuldigen, fälschlicherweise eine Straftat anzeigen oder jemanden der Strafverfolgung entziehen, machen Sie sich strafbar. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Frage 3

Sie werden aufgefordert, bei Ihren Antworten zu unterscheiden, was Sie selbst beobachtet, erlebt oder gesehen haben und was Sie nur vom Hörensagen wissen. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Frage 4

Sie sind nicht zur Aussage verpflichtet. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Frage 5

In welcher Beziehung stehen Sie zu Sandy Schröder?

Wir sind Kollegen. Also jetzt sind wir Kollegen. Wir waren mal zusammen.

Frage 6

Sind Sie bereit auszusagen?

Ja.

Frage 7

Heute Morgen früh um ca. 01.30 Uhr haben Sie die Polizei verständigt, weil es kurz zuvor zwischen Sandy Schröder und Sebbi Stainkogler in der Wohnung von Sandy Schröder zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Sandy Schröder soll mit einem Schirm auf Sebbi Stainkogler losgegangen sein. Sie sind ebenfalls anwesend gewesen. Ich werde Sie nun dazu befragen. Haben Sie das verstanden?

Ja.

Frage 8

Was können Sie mir dazu sagen?

Sebbi, Sandy und ich verbrachten den Abend gemeinsam bei Sandy zu Hause. Sebbi war schon da, als ich gekommen bin. Das war etwa um 20/20.30 Uhr. Sandy hatte Pizza gemacht und wir tranken Bier dazu. Es ist nicht so, dass wir das häufig machen würden, aber es kommt vor. Wir waren auch schon bei Sandy zu Hause oder sonst gehen wir auf ein Feierabendbier irgendwo in eine Beiz. Ja, die Stimmung war gut, es war warm draussen und wir sassen zuerst auf dem Balkon. So gegen 22 Uhr meinte Sandy, wir sollten nun in die Wohnung, wegen Nachtruhestörung und so. Wir sind dann rein aufs Sofa und es ging ganz normal weiter. Klar waren wir nicht immer einer Meinung, aber das ist ja auch normal. Später sprachen wir dann über Beziehungen und wie das heute so läuft und Sebbi meinte dann, er sei lieber allein als mit jemandem zusammen zu sein, der nur so halb zu ihm passe und schaute mich dabei so an. Sandy hatte das mitbekommen, sie war ja auch da und hat das irgendwie voll auf sich bezogen. Keine Ahnung... Sie hat dann Sebbi so ziemlich aggressiv

angeschrien und ihm gesagt, das gehe ihn gar nichts an und er habe ja keine Ahnung wie das zwischen ihr und mir gewesen sei. Sebbi sagte ihr, sie solle sich wieder einkriegen und so. Es ging hin und her und Sandy verliess dann plötzlich kurz die Wohnung und kam mit diesem Schirm zurück. Ich weiss nicht, was mit ihr los war, sie ist sonst überhaupt nicht so. Sie nahm diesen Schirm und schlug auf Sebbi ein. Das ging alles so schnell und ich war völlig überrascht und war irgendwie...starr...ja, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen im ersten Moment. Sebbi konnte irgendwie fast aufstehen und schlug sich dann aber am Sofatisch. Sandy liess den Schirm fallen und ging aus der Wohnung. Sie ist nicht gerannt oder so, sondern ging einfach davon. Als wie wenn sie gar nicht geschnallt hätte, was eigentlich gerade passiert ist. Sebbi lag da zwischen Tisch und Sofa. Ich habe ihm dann zurück aufs Sofa geholfen und dann die Polizei gerufen.

Frage 9

Seit wann kennen Sie Sebbi Stainkogler?

Seit etwa einem Jahr, vielleicht weniger. Wir sind so eine Gruppe von Leuten, die am Donnerstag Abend jeweils Uni Hock spielen. Wir haben eine Turnhalle gemietet. Wir spielen dann einfach zum Spass, es ist kein richtiges Training oder so.

Frage 10

Wie würden Sie Sebbi als Person beschreiben?

Phhh....Er ist eher so der Draufgängertyp. Zumindest wirkt er so. Ich würde aber schon sagen, dass man sich auf ihn verlassen kann, wenn man ihn braucht. Ich würde ihn schon als guten Kollegen von mir bezeichnen. Manchmal... weiss er einfach nicht, wann es genug ist, dann muss man ihn manchmal kurz bremsen. Aber dann ist er wieder ganz normal. Ja.

Frage 11

Hat er denn heute Morgen früh nicht gewusst, wann es genug ist mit Sandy?

Die ganze Situation war so...ich habe Sandy noch nie so erlebt. Sie ist sonst eher ruhig und hilfsbereit und so. Ich kann das alles gar nicht richtig...verstehen... [wirkt erschüttert]. Wie konnte das passieren?

Frage 12

Was hat Sebbi zu Sandy gesagt?

Es war mehr so eine Überreaktion von Sandy. Sebbi hat das schon mehrmals erwähnt, dass ja nicht jede Frau einfach so...ja, passen würde und man sich das halt schon gut überlegen müsste, wenn...Ja, eine Beziehung halt. Es kann schon sein, dass Sandy sich dadurch persönlich angegriffen gefühlt hat, weil es zwischen mir und ihr am Schluss...nicht mehr so gut lief und wir das Ganze dann beendet haben. So mehr so zwischen den Zeilen halt...Nicht direkt. Das war vielleicht das, was Sandy so zum Ausrasten gebracht hat.

Frage 13

Hat er Sandy denn auch beschimpft?

Beschimpft?

Frage 14

Ja.

[Überlegt] Nein, nicht das ich wüsste.

Frage 15

Haben Sie Sandy beschimpft?

Ich? Neinnein! Warum auch? Das ging ja alles so schnell und die ganze Sache war ja mehr zwischen Sandy und Sebbi. Es waren ja nur ein paar Minuten, wo sich das alles abgespielt hat. Nein, ich habe sie sicher nicht beleidigt!

Frage 16

Kam es während des Wortgefechts zu einer Rangelei?

Es war keine Rangelei. Es war mehr so ein Anstossen unter Kollegen, wie man das halt so macht. Also mehr so kollegial. Das war aber schon vor...vor dieser Auseinandersetzung...

Frage 17

Wer ist wo gesessen?

Sebbi sass auf dem Sofa. Dann hatte es noch so zwei bequeme Stühle. Ich sass im einen, der stand so neben dem Sofa und Sandy in dem anderen Sessel. Der steht mehr gegenüber dem Sofa.

Frage 18

Wie lange kennen Sie Sandy?

Seit etwa eineinhalb Jahren. [Auf Nachfrage] Wir haben uns im Tierpark kennengelernt. Sie arbeitet dort jeweils am Wochenende oder an den Abenden und ich hatte dort mal einen Auftrag zu erledigen. Also mit dem Maurer-Geschäft, für das ich arbeite.

Frage 19

Wie würden Sie Sandy beschreiben?

[Schaut Sandy kurz an]. Sie ist...eine ruhige Person. Sie mag Tiere und ich fand sie sehr sympathisch, weil sie einfach sagt, was sie denkt. Sie ist ziemlich direkt. Aber in einem guten Sinn. Sie ist ruhig und hatte nie so...reagiert wie in dieser Nacht. Ich kann das gar nicht glauben, dass wirklich sie das war...

Frage 20

Warum hat Sandy sich so über Sebbi aufgeregt?

Ich weiss es nicht. Ich frage mich das auch. Klar, Sebbi hat diese Angewohnheit, einfach nicht still sein zu können, aber...

Frage 21

Aber was?

Diese Reaktion...von Sandy war schon....heftig.

Frage 22

Nochmals: Warum hat Sandy sich so aufgeregt?

Phhh...Ich glaube, es war vielleicht einfach die Art, wie Sebbi das gesagt hat. So hingeworfen in den Raum...und trotzdem so, dass man sich irgendwie halt persönlich angegriffen hätte fühlen können...Aber so ist Sebbi eben manchmal. Er weiss nicht, wann es genug ist...

Frage 23

Können Sie mir sagen, wie Sandy den Schirm gehalten hat?

Am Griff hat sie denn Schirm gehalten und dann so auf Sebbi...ja, gestochen. [Auf Nachfrage] Ich weiss nicht mit welcher Hand.

Frage 24

Welche Bewegungen hat Sandy mit dem Schirm gemacht?

Ich...kann dazu nichts sagen, keine Ahnung...

Frage 25

Warum hat Sandy einen Schirm geholt und sich nicht sonst wie verteidigt?

Keine Ahnung. Das Messer von der Pizza lag ja noch in der Küche, aber sie hat dieses nicht geholt, obwohl es näher gewesen wäre, als vor die Wohnung zu gehen. Sie war irgendwie ausser sich, diese Art habe ich an ihr noch gar nie gesehen. Es war...

Frage 26

Wie war es?

Ich will dazu nichts sagen.

Frage 27

Wie oft hat Sandy auf Sebbi eingestochen?

Mehrmals. So zwei oder drei mal, vielleicht auch mehr. Sie hat gestochen und dann aufgehört und geschaut, was Sebbi macht. Und dann hat sie nochmals ausgeholt. Dann bin ich zu ihr hin und wollte sie zurückhalten, doch sie hatte dann bereits aufgehört und den Schirm losgelassen.

Frage 28

Hat Sandy gezielt auf Sebbi eingestochen?

[Nickt]

Frage 29

Bei Eintreffend der Polizei lag der Schirm auf dem Boden neben dem Sofa. Wie ist er dorthin gekommen?

Sandy hat ihn danach einfach fallen lassen.

Frage 30

Wie hat Sebbi reagiert?

Er war auf dem Sofa und dann lag er plötzlich zwischen Sofa und Tisch. Er wollte irgendwie aufstehen, aber dann wurde er direkt wieder getroffen.

Frage 31

Als Sandy vor die Wohnung ging, den Schirm holte und wieder zurückkehrte: Trug sie da den Schirm so, dass man diesen sehen konnte?

Sie hatte ihn einfach so in der Hand. So wie man einen Schirm trägt, wenn man ihn nicht braucht.

Frage 32

Hat Sandy versucht, auch Sie zu verletzen?

Nein! Sie hat mich gar nicht richtig...wahrgenommen.

Frage 33

Kam es zwischen Sandy und Sebbi schon einmal zu einer Auseinandersetzung?

Nein. Oder ich wüsste nichts davon.

Frage 34

Haben Sie und Sebbi über Ihre Beziehung zu Sandy gesprochen?

Ich habe Sebbi schon erzählt, dass ich mal mit ihr zusammen war. Aber es war für mich vorbei und ich hatte auch keine Lust, ihm da weitere Dinge zu erzählen. Es spielte ja auch keine Rolle.

Frage 35

Warum ging die Beziehung zwischen Ihnen und Sandy auseinander?

Am Anfang lief es gut aber mit der Zeit...Es passte einfach nicht. Es ist nichts vorgefallen oder so, aber wir lebten uns halt einfach auseinander.

Frage 36

Wie lange waren Sie und Sandy ein Paar?

Muss ich das beantworten?

Frage 37

Nein.

[überlegt] Ein paar Monate, vier oder so.

Frage 38

Was geschah in der Wohnung, nachdem Sandy diese verlassen hat?

Ich habe die Polizei gerufen und sie kamen dann und ja...Irgendwann konnte ich dann nach Hause und jetzt bin ich wieder hier...

Frage 39

Wir kommen zum Schluss. Möchten Sie von sich aus noch etwas zur Sache ergänzen?

Nein.

Ergänzungsfragen

Frage 40

Herr Rechtsanwalt, haben Sie Ergänzungsfragen?

Keine, danke.

Stillschweigen

Aufgrund der konkreten Gefahr einer Beeinträchtigung der Untersuchung bzw. des ganzen Verfahrens werden Sie unter Hinweis auf die Strafdrohung von Art. 292 StGB verpflichtet, über die heutige Einvernahme und deren Gegenstand absolutes Stillschweigen zu bewahren (Art. 73 Abs. 2 StPO). Diese Verpflichtung ist befristet bis 31. Juli 2019 und kann verlängert werden. Der Wortlaut von Art. 292 StGB lautet:

"Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."

Haben Sie das verstanden?

Protokollnotiz: Das Protokoll wird durch zur Durchsicht vorgelegt.

Frage 41

Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubringen?

Nein.

Ende der Protokollierung:

17. Mai 2019, 17.37 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt


sig. Mirco Wagner

Einvernehmender Polizeiangehöriger

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'R' with a horizontal stroke extending to the right.

Sig. Wm R

Staatsanwaltschaft des Kantons X

X, 18. Mai 2019
Aktennr.: BIM 2019/458

Hafteinvernahmeprotokoll

Beginn der Einvernahme: 08.33

Beschuldigte Person:

Name: **Schröder**
Vorname: Sandy
geb.: 23.10.1990
Vater: Schröder Horst
Mutter: Schmitt Bianca
Geburtsort: Dortmund, Deutschland
Heimatort: Dortmund, Deutschland
Beruf: Versicherungskauffrau
Zivilstand: ledig
Adresse: Hauptstrasse 80, Z (Kanton X)

In Anwesenheit von:

Staatsanwältin: S
Protokollführer: R
Verteidigung: RA M
Bewachung: D

Visum 

Rechtsbelehrung

1. Sie werden heute als beschuldigte Person einvernommen (Art. 157 ff. StPO). Sind Sie in der Lage, der Befragung zu folgen?

Ja.

2. Gegen Sie wird ein Vorverfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB) geführt (Art. 299 ff. StPO). Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern (Art. 158 Abs. 1 lit. b StPO). Haben Sie das verstanden?

Ja.

3. Wenn Sie mit Ihren Aussagen einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen einer Straftat beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 StGB strafbar und können mit einer Freiheitsstrafe bis zu 20 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.
Wenn Sie mit Ihren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der Irreführung der Rechtspflege gemäss Art. 304 StGB strafbar und können mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.
Wenn Sie mit Ihren Aussagen jemanden anderen der Strafverfolgung entziehen, machen Sie sich der Begünstigung gemäss Art. 305 StGB strafbar und können mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.
Haben Sie das verstanden?

Ja.

4. Haben Sie Fragen bis hierhin?

Nein, ich habe alles verstanden.

5. Sie können jederzeit einen Anwalt nach freier Wahl und auf Ihre Kosten beiziehen.

Ok.

Visum *J. Schre*

6. Sie können eine amtliche Verteidigung beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). In den Fällen der notwendigen Verteidigung gem. Art. 130 StPO oder wenn Sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und die Verteidigung zur Wahrung Ihrer Interessen geboten ist, ordnet die Staatsanwaltschaft eine amtliche Verteidigung an, falls Sie keinen Wahlverteidiger bestimmt haben (Art. 132 StPO).

(Kenntnisnahme)

7. In diesem Verfahren ist Ihre Verteidigung notwendig. Herr Rechtsanwalt M wurde als Anwalt der ersten Stunde aufgeboten. Im vorliegenden Fall stellte Rechtsanwalt M gestern Antrag um Einsetzung als amtlicher Verteidiger. Ich werde ihn voraussichtlich als Ihren Verteidiger einsetzen. Sind Sie damit einverstanden?

Ja, ich möchte gerne RA M als meinen Anwalt haben.

8. Wie geht es Ihnen heute?

Nicht so gut...

9. Warum nicht?

Ich bekomme fast keine Luft. Ich bin den ganzen Tag alleine in einer Zelle, kann mit niemandem reden und....

[PN: Die Beschuldigte beginnt zu weinen.]

10. Wenn Sie körperliche oder psychische Probleme haben in der Haft, dann melden Sie sich bitte umgehend beim Gefängnispersonal. Haben Sie das verstanden?

[Nickt].

Visum 

Dringender Tatverdacht

11. Sie werden dringend der versuchten schweren Körperverletzung, begangen am Freitag, 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, an Ihrem Wohnort an der Hauptstrasse 80 in Z, Kanton X, zum Nachteil von Stainkogler Sebbi beschuldigt. Sie sollen Sebbi Stainkogler mit einem Schirm angegangen und ihn mit der Schirmspitze im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Herr Stainkogler befindet sich in Spitalpflege und konnte noch nicht befragt werden. Sie sollen mehrfach mit der Schirmspitze auf Sebbi Stainkogler eingestochen haben.
Der Verdacht beruht auf den Aussagen von Mirco Wagner und Ihren Aussagen von gestern Nachmittag.

Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Sebbi beleidigte mich schon den ganzen Abend und hat einfach nicht damit aufgehört. Er hat mich zutiefst beleidigt. Er meinte, ich sei eine Schlampe und würde sowieso mit jedem etwas anfangen... Mirco sass daneben und hat so ein bisschen gelacht, als wie wenn er das lustig finden würde und er hat nicht eingegriffen und er hat Sebbi auch nicht gesagt, dass er aufhören soll. Sie waren in meiner Wohnung und haben sich mir gegenüber so benommen! Was würden Sie denn in einer solchen Situation machen? Ich musste mich wehren, weil ich mir so etwas einfach nicht gefallen lasse. Ich ging vor die Türe und holte den Schirm, weil ich ihm einfach Angst machen wollte und ihm klar machen wollte, dass er nun aufhören müsse. Ich frage ihn: «Was soll das, warum redest du so mit mir?» Aber er hat mich einfach ausgelacht und gesagt, ich solle nicht so blöd tun. Er ist ja auch viel stärker als ich und einfach so hätte ich keine Chance gegen ihn. Ich habe dann den Schirm genommen und... Ich wollte ihn gar nicht richtig treffen, sondern ihm nur seine Grenzen aufzeigen. Er kann einfach so nicht mit mir reden. Als es dann vorbei war, bin ich gegangen, ich wollte raus und mich beruhigen.

12. Wo wollten Sie Sebbi treffen?

Keine Ahnung, ich habe einfach...Ich bin einfach mit dem Schirm auf ihn los. Ich wollte aber nicht, dass er zum Arzt musste oder so oder ins Spital. Ich dachte nicht, dass es so schlimm ist.

13. Wie oft haben Sie mit dem Schirm auf Sebbi eingestochen?

Wahrscheinlich fünf oder sechsmal, ich weiss es nicht mehr genau, es ging so schnell...

14. Gab es eine Pause zwischen den einzelnen Stichen?

Wie meinen Sie das?

15. Haben Sie kurz aufgehört und danach erneut gestochen?

Ich kann dazu nichts sagen.

16. Warum nicht?

Es ging alles so schnell und...Es ist so unwirklich, alles...Ich weiss es nicht.

17. Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn man mit der Spitze eines Schirms mehrmals auf eine Person einsticht?

[Überlegt.] Vielleicht, dass Sie verletzt werden könnte. Es kommt halt darauf an, wo die Person getroffen wird.

18. Gibt es denn Ihrer Meinung nach Stellen am Körper einer Person, bei denen es gefährlich ist, wenn man sie mit der Metallspitze des Schirms trifft?

Der Hals. Oder der Bauch, ich weiss es nicht.

19. Warum haben Sie den Schirm geholt?

Ich wollte mich verteidigen.

20. Vor wem wollten Sie sich verteidigen?

Sebbi hat mich provoziert mit seinen Worten. Er hat mich beleidigt. Ich wollte ihm seine Grenzen aufzeigen.

21. Wie wollten Sie ihm denn mit einem Schirm die Grenzen aufzeigen?

Ich wollte ihn nicht schlagen oder so. Ich wollte ihm einfach sagen «Stopp».

22. Was hatten Sie denn mit dem Schirm beabsichtigt?

Ich sage dazu jetzt nichts.

23. Wann haben Sie sich denn entschieden, den Schirm zu holen?

Als er mich beleidigt hatte und mich Schlampe nannte.

24. Und was wollten Sie mit dem Schirm bezwecken?

Ich wollte, dass er aufhört.

Visum 

25. Waren Sie wütend?

Natürlich war ich wütend. Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn jemand Sie die ganze Zeit beleidigt?

26. Haben Sie darüber nachgedacht, die Wohnung einfach zu verlassen und sich draussen abzureagieren?

Wollen Sie mir jetzt sagen, dass ich meine eigene Wohnung verlassen muss, wenn mir jemand blöd kommt? Das kann ja nicht sein.

27. Sie sind aufgebracht. Warum?

Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich meine eigene Wohnung verlassen muss, wenn mich dort jemand angreift. Dann muss ich mich ja verteidigen können.

28. Wurden Sie denn angegriffen?

Sebbi hat mich rumgeschubst und rumgestossen. Also ja, er hat mich angegriffen. Und er ist ja viel stärker als ich und da habe ich halt...Ich sage jetzt nichts mehr.

29. Ist Sebbi Ihnen vor die Wohnung gefolgt, als Sie diese verlassen haben, um den Schirm zu holen?

Nein, er sass ja drinnen auf dem Sofa.

Ich holte den Schirm, weil ich dachte, dann hätte er Respekt vor mir, weil er sieht, dass ich mir das nicht gefallen lasse.

30. Was nicht gefallen lasse?

Ja eben, die Beleidigungen halt!

31. Wie hat Sebbi darauf reagiert, als Sie auf ihn losgegangen sind?

Er sass auf dem Sofa... Ich weiss es doch auch nicht.

32. Was hat eigentlich Mirco gemacht?

Mirco? Keine Ahnung.

33. Was ging Ihnen beim Einstechen auf Sebbi durch den Kopf?

Dass er aufhören soll. Sonst nichts, mein Kopf war leer.

34. Was geschah danach mit dem Schirm?

Ich habe den Schirm hingelegt und bin gegangen.

35. Wohin haben Sie den Schirm gelegt?

Das weiss ich doch nicht mehr. Auf den Boden beim Sofa, oder beim Wohnzimmer vor die Türe, ich weiss es nicht.

36. Warum haben Sie die Wohnung verlassen?

Ich musste raus, ich kriegte keine Luft, ich musste mich beruhigen.

37. Der Vorfall ereignete sich um ca. 01.30 Uhr. Danach haben Sie die Wohnung verlassen und sind erst um 07.44 Uhr zurückgekehrt. Was haben Sie in dieser Zeit gemacht?

Ich musste überlegen, wie es nun weitergeht...

38. Wie was weitergeht?

Ja, das Alles hier.

39. Wo waren Sie?

Ich bin rumgelaufen. Es war ja sehr heiss am Tag und auch in der Nacht war es noch warm.

40. Warum sind Sie zurück gekehrt?

Ich wollte schauen, wie es Sebbi geht und ich wollte auch nicht flüchten oder so, ich brauchte einfach meine Zeit. Und mein Handy war ja auch noch in der Wohnung. Also bin ich zurück und da war dann die Polizei. Ich bin ja dann auch nicht davon gerannt, sondern habe mich gestellt, ohne Probleme.

Haftgründe

41. Wie ist Ihr Aufenthaltsstatus in der Schweiz?

Ich habe eine Niederlassungsbewilligung.

42. Wann sind Sie in die Schweiz gekommen?

Vor ca. eineinhalb Jahren, also im September 2017.

43. Warum sind Sie in die Schweiz gekommen?

Mein Ex-Freund war Schweizer. Wir haben uns auf einem Städtetrip in Berlin kennengelernt und da bin ich mit ihm in die Schweiz. Ich habe dann schnell einen Job gefunden.

44. Können Sie sich vorstellen, zurück nach Deutschland zu gehen?

Es ist schwierig dort mit Arbeit finden.

45. Arbeiten Sie denn hier in der Schweiz?

Ja, ich arbeite beim Versicherungsunternehmen VVW im Büro. Seit ich in die Schweiz gekommen bin, arbeite ich dort.

46. Haben Sie Verwandte in der Schweiz?

Eine Cousine von mir wohnt in T, Kanton B.

47. Haben Sie Verwandte in Deutschland?

Meine Eltern wohnen in Dortmund. Mein Bruder wohnt in der Nähe von Dortmund. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Meine Grosseltern sind in der Nähe von Dortmund in einem Altenheim. Und sonst habe ich halt Tanten und Onkel, die verstreut in Deutschland leben, also nicht alle in Dortmund.

48. Wie würden Sie Ihren Freundeskreis in der Schweiz beschreiben?

Sie meinen nebst Sebbi und Mirco?

49. Ja.

Ja, also ich habe eine gute Arbeitskollegin, mit der unternehme ich auch in der Freizeit Dinge. Es ist schwierig, so richtig gute Freunde zu finden, wenn man hier nicht aufgewachsen ist. Ich helfe am Wochenende jeweils unentgeltlich im Tierpark aus und kenne von dort noch ein paar Leute.

50. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Ich möchte eine eigene Familie. [Auf Nachfrage] Ob in der Schweiz oder in Deutschland kann ich noch nicht sagen. Beides ist möglich.

51. Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht?

In Deutschland, in der Versicherungsbranche. Hier in der Schweiz habe ich mich weitergebildet zur technischen Kauffrau. Vor etwa einem halben Jahr habe ich die Schule abgeschlossen.

52. Wohin würden Sie gehen, wenn ich Sie heute aus der Haft entlassen würde?

In meine Wohnung in Z.

53. Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO):
Es ist zu befürchten, dass Sie sich dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion durch Flucht entziehen, weil Sie keinen starken Bezug zur Schweiz aufweisen und weil Ihnen eine Landesverweisung droht. Es besteht daher die Gefahr, dass Sie in der Schweiz untertauchen könnten oder zurück nach Deutschland gehen könnten.

Möchten Sie sich zu diesem Verdacht äussern?

Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin ja auch gestern nicht geflüchtet, obwohl ich gekonnt hätte.

54. Können Sie Beweismittel nennen, die diesen Verdacht widerlegen oder entkräften?

Nein, aber ich möchte hier bleiben. Und wieder arbeiten gehen und mein Leben leben.

55. Wie ist Ihre Beziehung zu Mirco Wagner?

Mirco ist mein Ex. Aber wir verstehen uns immer noch gut. Er ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ich will nicht, dass der Kontakt zu ihm abbricht, er bedeutet mir viel.

56. Und wie ist Ihre Beziehung zu Sebbi Stainkogler?

Ich will ihn nicht mehr sehen. So wie er mich beleidigt hat, ich will ihn nicht mehr sehen. Es tut mir leid, was passiert ist und das mit dem Schirm, ich wollte nicht, dass er verletzt wird...Wie geht es ihm?

PN: Die Staatsanwältin erklärt, dass sich Sebbi Stainkogler in Spitalpflege befinde und er noch nicht habe befragt werden können.

57. Verdunkelungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO):
Es ist zu befürchten, dass Sie Personen beeinflussen oder auf Beweismittel einwirken, um so die Wahrheitsfindung im Strafverfahren zu beeinträchtigen. Dies weil noch involvierte Personen, insbesondere Sebbi Stainkogler, zur Sache in Ihrer Anwesenheit befragt werden müssen. Auf freien Fuss gesetzt und allenfalls sogar zurück in Ihrer Wohnung, könnten Sie versucht sein, auf Sebbi Stainkogler einzuwirken, damit dieser seine Aussagen zu Ihren Gunsten abändert.

Möchten Sie sich zu diesem Verdacht äussern?

Nein, das würde ich nicht machen. Ich würde mich von Sebbi und von Mirco fernhalten, bis diese Sache vorüber ist.

58. Können Sie Beweismittel nennen, die diesen Verdacht widerlegen oder entkräften?

Nein. Ich würde sie aber nicht beeinflussen.

Verhandlung vor dem Zwangsmassnahmengericht

59. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich dem Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Zu diesem Antrag können Sie sich schriftlich äussern. Das Zwangsmassnahmengericht muss Sie zudem persönlich anhören, falls Sie nicht ausdrücklich darauf verzichten (Art. 225 StPO). Verzichten Sie auf eine persönliche Anhörung durch das Zwangsmassnahmengericht?

PN: Unterbruch der Einvernahme um 10.02 Uhr, die Beschuldigte bespricht sich mit Ihrem Verteidiger. Wiederaufnahme der Einvernahme um 10.10 Uhr.]

Ich möchte eine Verhandlung vor dem Richter.

Abschluss

60. Fühlen Sie sich gesund?

Es geht mir nicht gut.

61. Was für gesundheitliche Probleme haben Sie?

Psychisch geht es mir schlecht...

Visum S. Schürch

62. Seit wann?

Seit ich hier bin [PN: Die Beschuldigte meint das Gefängnis.]

63. Wenn es Ihnen nicht gut, können Sie sich ungeniert an das Gefängnispersonal wenden. Dieses wird den Gefängnisarzt aufbieten, wenn Sie möchten. Haben Sie das verstanden?

Ja.

64. Wir werden Ihre nächsten Angehörigen über Ihre Festnahme unterrichten, sofern Sie dies nicht ablehnen (Art. 214 Abs. 1 lit. a StPO).

(Kenntnisnahme)

65. Soll jemand über Ihre Festnahme informiert werden?

Ich habe keine Verwandte hier.

66. Wünschen Sie, dass wir die diplomatische Vertretung Ihres Heimatlandes über Ihre Festnahme informieren (Art. 214 Abs. 1 lit. b StPO)?

Nein.

67. Sie bleiben bis auf weiteres in Haft.

Wie lange muss ich hier bleiben?

PN: Die Staatsanwältin erklärt den Verfahrensablauf bei Haft und hält fest, dass das jetzt noch nicht gesagt werden könne.

Ergänzungsfragen

68. Ergänzungsfragen von RA M

Protokollnotiz: RA M erklärt, er habe keine Fragen und beantragt, als amtlicher Verteidiger eingesetzt zu werden.

Visum *J. Schwa*

Protokollvermerk: Das Protokoll wird zur Durchsicht vorgelegt. Die beschuldigte Person wird gebeten, das Protokoll zu visieren.

Ergänzungsfrage der Staatsanwältin nach Durchlesen des Protokolls:

68. Haben Sie Ergänzungen und Berichtigungen anzubringen?

Nein.

Ende der Einvernahme: 10.50 Uhr

Selbst gelesen und bestätigt:



.....
Sandy Schröder (Befragte Person)



.....
R (Protokollführer)



.....
S (Staatsanwältin)

Staatsanwaltschaft des Kantons X

X, 18. Mai 2019

Aktennr: BIM 2019/458

Notwendige Verteidigung: Bestellung amtliche Verteidigung

(Art. 130 ff. StPO)

In der Strafsache gegen

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy , geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80
Haftsache	Untersuchungshaft
Verteidigung	Rechtsanwalt M, Gerechtigkeitsgasse, Z
wegen	versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

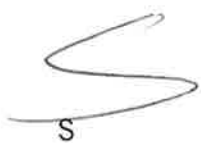
wird aus folgenden Gründen:

1. Die Verfahrensleitung ordnet die amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person in einem Fall von notwendiger Verteidigung gemäss Art. 130 StPO trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt. Sie berücksichtigt dabei nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person.
2. Im vorliegenden Verfahren liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, nachdem der beschuldigten Person eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (Art. 130 lit. b StPO).
3. Anlässlich der Einvernahme der Beschuldigten vom 17. Juli 2019 beantragte RA M seine Einsetzung als amtlicher Verteidiger. Bei der Hafteinvernahme vom 18. Juli 2019 wünschte die Beschuldigte RA M als amtlichen Verteidiger. Entsprechend ist RA M als amtlicher Verteidiger einzusetzen.

verfügt:

1. RA M wird per 17. Mai 2019 (Datum des Gesuchs) als amtlicher Verteidiger der beschuldigten Person eingesetzt.
2. Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung oder Eröffnung schriftlich und begründet beim Kantonsgericht X, A-Strasse 1, Postfach 1111, Z, Beschwerde erhoben werden (Art. 393 ff. StPO).
3. Zustellung an:
 - RA M, Einschreiben
 - Schröder Sandy, ins Kantonsgefängnis, gegen Empfangsbescheinigung

Staatsanwaltschaft des Kantons X

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the left.

Staatsanwältin

Staatsanwaltschaft des Kantons X

Per Fax

RA M

Gerechtigkeitsgasse

Z

X, 18. Mai 2019

Aktennr: BIM 2019/458

Permanente Besuchsbewilligung

Sehr geehrte Herr Rechtsanwalt

Es wird Ihnen bewilligt, die Gefangene

SCHRÖDER SANDY, geb. 23.10.1990, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80

nach Absprache mit dem Kantonsgefängnis X, Tel. +41 000 654 32 10, ohne Aufsicht zu besuchen.

Freundliche Grüsse

Staatsanwaltschaft des X



S

Staatsanwältin

Kopie an: Sandy Schröder, Kantonsgefängnis X, gegen Empfangsbescheinigung